



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

Nociones básicas del tema

Seguridad social y sistemas públicos

Actividad 1 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Fecha: 18 de julio de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

Índice

1. Introducción	2
2. Panorama y nociones básicas de la seguridad social	2
2.1. Marco conceptual y preparación	2
2.2. Metodología de la participación	3
2.3. Participación publicada	3
2.4. Lectura e interpretación	4
3. Conclusión	5

1. Introducción

El foro diagnóstico no debe entenderse como una evaluación sancionadora, sino como una línea base del curso. Su utilidad puede precisarse en los siguientes aspectos:

- 1) identificar las nociones que posee el grupo antes de estudiar con mayor profundidad los sistemas de seguridad social, sus instituciones, prestaciones, vías de reclamación y problemas actuales de cobertura efectiva;
- 2) reconocer dudas y vacíos conceptuales mediante respuestas elaboradas sin consulta previa de fuentes; y
- 3) observar habilidades iniciales de argumentación, delimitación conceptual y escritura académica.

En consecuencia, mi participación parte de conocimientos previos y deja señaladas las categorías que posteriormente conviene contrastar con fuentes normativas y bibliográficas.

2. Panorama y nociones básicas de la seguridad social

2.1. Marco conceptual y preparación

Antes de intervenir en el foro, la delimitación conceptual puede ordenarse en tres elementos:

- 1) **Objeto:** la seguridad social comprende normas, instituciones y procedimientos destinados a proteger a las personas frente a contingencias como enfermedad, invalidez, vejez, cesantía o muerte.
- 2) **Fundamento:** este derecho se ubica en el Derecho Social, encuentra fundamento constitucional en el artículo 123 (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a) y se desarrolla en la legislación de seguridad social aplicable (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).
- 3) **Función de la delimitación:** precisar estos elementos permite distinguir las categorías centrales del tema y evitar confusiones frecuentes, como equiparar un programa asistencial con un verdadero sistema de seguro social.

2.2. Metodología de la participación

La intervención se preparó siguiendo la técnica de foro mediante la siguiente secuencia:

- 1) Delimitar el tema y las preguntas guía.
- 2) Recuperar las nociones previas sin consulta de fuentes, por corresponder al momento diagnóstico; posteriormente, contrastarlas con sitios oficiales del IMSS y del ISSSTE, así como con la legislación aplicable (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026; Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026c).
- 3) Redactar respuestas breves y argumentadas.
- 4) Cerrar con una pregunta detonante que abra la discusión entre pares.

El producto de esta secuencia es la participación que se publica a continuación.

2.3. Participación publicada

Participación publicada en el foro

Copiar participación

Asunto: Nociones básicas — Derecho a la Seguridad Social

Hola a todas y todos: comparto mi participación al foro respondiendo, desde mis conocimientos previos, las preguntas guía del diagnóstico.

- 1) **¿A qué rama del Derecho pertenece el Derecho de la Seguridad Social?** El Derecho de la Seguridad Social pertenece principalmente al Derecho Social. Esta rama busca proteger a personas o grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o desigualdad material. Por eso se relaciona estrechamente con el Derecho Laboral y con el Derecho Agrario, aunque tiene objeto propio.
- 2) **¿Qué es el Derecho de la Seguridad Social?** El Derecho de la Seguridad Social es el conjunto de normas, instituciones, principios y procedimientos destinados a proteger a las personas frente a contingencias como enfermedad, accidente, maternidad, invalidez, vejez, muerte, cesantía o desempleo. Su finalidad es evitar el desamparo cuando un riesgo reduce la capacidad de obtener ingresos o de sostener condiciones

dignas de vida, en congruencia con la protección constitucional y el marco legal aplicable (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,c).

3) ¿Qué sistemas de seguros públicos existen en México? Entre los principales regímenes públicos de seguridad social se encuentran los administrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin que ello agote los esquemas de protección existentes. La diferencia central radica en su ámbito personal de cobertura: el IMSS protege principalmente a las personas trabajadoras del sector privado y a sus beneficiarios, mientras que el ISSSTE atiende a las personas trabajadoras al servicio del Estado y a sus beneficiarios (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026).

4) ¿Qué es un sistema de ahorro para el retiro? Un sistema de ahorro para el retiro es un mecanismo que acumula recursos durante la vida laboral para financiar una pensión o un ingreso en la etapa de retiro; sin embargo, no implica por sí mismo el otorgamiento automático de una pensión determinada. En el régimen previsto por la Ley del Seguro Social, esta finalidad se articula mediante cuentas individuales y aportaciones, mientras que el acceso y las condiciones de la pensión dependen de los requisitos y reglas aplicables a cada persona asegurada. Por ello, no debe generalizarse una misma distribución de aportaciones ni una misma consecuencia pensionaria a todos los regímenes (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).

5) Ejemplo de cita en formato APA (7.ª edición). Carbonell, M. (2021). *Los derechos fundamentales en México*. Porrúa.

Pregunta para el grupo: ¿en qué caso concreto han visto que un derecho reconocido se quede sin protección o sin acceso efectivo?

Saludos y quedo atento a sus comentarios.

2.4. Lectura e interpretación

Leída en conjunto, la intervención permite reconstruir una secuencia jurídica en tres niveles:

1) el nivel normativo identifica las contingencias sociales que requieren protección;

- 2) el nivel institucional vincula a las personas protegidas con las prestaciones y los servicios correspondientes; y
- 3) el nivel procedimental exige que el acceso al derecho pueda materializarse mediante requisitos, pruebas y vías de reclamación.

De esta relación se desprende que el reconocimiento normativo es necesario, pero insuficiente: la eficacia del derecho depende también de mecanismos institucionales y procedimentales que permitan hacerlo accesible y exigible (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).

3. Conclusión

El tema permite comprender que el *Derecho de la Seguridad Social* se ubica en el Derecho Social y protege frente a contingencias que afectan las condiciones de vida de las personas, conforme a su fundamento constitucional (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a). Sin embargo, sostengo que el reconocimiento normativo no garantiza por sí mismo la eficacia del derecho: el foro diagnóstico es útil porque separa el conocimiento previo de la investigación posterior y, por tanto, permite identificar vacíos, corregir conceptos y fundamentar con mayor precisión los mecanismos de protección y exigibilidad previstos en la legislación aplicable (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).¹

En consecuencia, este diagnóstico confirma que la materia debe estudiarse con una mirada práctica, mediante la identificación ordenada de:

- 1) los riesgos sociales y las contingencias protegidas;
- 2) las instituciones competentes y las prestaciones correspondientes, atendiendo a los ámbitos de cobertura del IMSS y del ISSSTE (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026); y
- 3) las pruebas, requisitos y vías de defensa necesarias para hacer efectivo el derecho conforme a la legislación aplicable (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).

Así, el curso puede pasar de una definición general de seguridad social a una comprensión

¹ Para redactar y organizar este documento se utilizó una herramienta de inteligencia artificial con el propósito de ordenar ideas y revisar la redacción; su uso no sustituyó el análisis propio ni la interpretación jurídica, que corresponden al autor.

más aplicada de cómo proteger los derechos de personas trabajadoras, derechohabientes y grupos vulnerables.

Referencias

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitucion politica de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026b. Texto vigente.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del seguro social. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026c. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026.

Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Sitio de la comision nacional del sistema de ahorro para el retiro. <https://www.gob.mx/consar>, 2026. Fuente institucional.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sitio web del issste. <https://www.gob.mx/issste>, 2026. Fuente institucional.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Sitio web del instituto mexicano del seguro social. <https://www.imss.gob.mx/>, 2026. Fuente institucional.

Carlos Sanchez. Referencias apa. <https://normas-apa.org/referencias/>, 2020. Guia web sobre APA septima edicion.

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico. Malla curricular de la licenciatura en derecho. Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, 2024. Documento institucional.

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico. Universidad abierta y a distancia de mexico. <https://www.unadmexico.mx/>, 2026. Sitio institucional.